

**DEVANT LE TRIBUNAL DE CIRCUIT DU COMTÉ D'ESCAMBIA,  
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. and  
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Demandereses,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Défendeur.

Affaire No.: 2018 CA 000543

Division: "E"

**AVIS DE DÉPÔT DE L'AVIS DU DÉFENDEUR DE NON-  
COMPARUTION POUR IMPOSSIBILITÉ PHYSIQUE ET RÉSERVE DE  
TOUS DROITS**

COMPARAÎT le défendeur, Marc Moszkowski, sans avocat (pro se), qui  
donne par les présentes avis du dépôt de l'Avis du défendeur de non-  
comparution pour impossibilité physique et réserve de tous droits, ci-joint.

Respectueusement soumis ce 17 juin 2025.

Marc Moszkowski, Pro Se

Email: m.moszkowski@deepgulf.net

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France

1/2 

## **CERTIFICAT DE SIGNIFICATION**

Je certifie par les présentes que, ce 17 juin 2025, une copie du présent Avis a été transmise à Braden K. Ball, Jr., avocat des demanderesses, par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des tribunaux de Floride.

A handwritten signature in blue ink, reading "M. Marzowski". The signature is written in a cursive, flowing style.

**DEVANT LE TRIBUNAL DE CIRCUIT DU COMTÉ D'ESCAMBIA,  
FLORIDE**

DEEPGULF, INC. and  
TOKE OIL AND GAS, S.A.

Demandereses,,

vs.

MARC M. MOSZKOWSKI

Défendeur.

Case No.: 2018 CA 000543

Division: "E"

**AVIS DU DÉFENDEUR DE NON-COMPARUTION POUR IMPOSSIBILITÉ  
PHYSIQUE ET RÉSERVE DE TOUS DROITS**

COMPARAÎT le défendeur, Marc Moszkowski, sans avocat (pro se), qui soumet respectueusement le présent Avis afin d'informer la Cour et toutes les parties qu'il est physiquement et économiquement dans l'impossibilité de comparaître en personne au procès devant commencer le 17 juin 2025. Cette impossibilité a été documentée à plusieurs reprises au dossier. Le défendeur dépose le présent Avis afin de préserver tous ses droits et de s'opposer formellement par avance à toute décision défavorable ou sanction fondée sur son absence involontaire. À l'appui de ce qui précède, le défendeur expose :

## **I. IMPOSSIBILITÉ PHYSIQUE DE COMPARAÎTRE**

Le défendeur, âgé de 71 ans, souffre de deux volumineuses et douloureuses hernies inguinales demeurées sans traitement depuis 2017. Cet état a été médicalement certifié et rend les voyages de longue durée dangereux et médicalement déconseillés. Son état s'est aggravé avec le temps, et le défendeur n'a pas la capacité physique de traverser l'Atlantique pour assister au procès en Floride.

## **II. DÉNUEMENT ÉCONOMIQUE ET LIEN DE CAUSALITÉ AVEC LA PRÉSENTE ACTION**

Le revenu mensuel actuel du défendeur est d'environ 850 \$. Il n'a accès à aucun crédit, ne bénéficie d'aucun soutien familial et ne dispose d'aucun actif lui permettant de financer le voyage ou d'obtenir un traitement. Sa ruine économique est une conséquence directe du présent litige :

- Le défendeur a épuisé toutes ses ressources pour obtenir gain de cause devant le tribunal fédéral des États-Unis, où il s'est défendu au fond contre les mêmes demandes ;
- L'affaire a ensuite été renvoyée devant le tribunal de l'État au moyen de manipulations procédurales, notamment par l'ajout fictif, en qualité

de demanderesse, d'une entité étrangère disparue afin de faire échec à la compétence fédérale fondée sur la diversité de citoyenneté ;

- Tous fonds déposés sur le compte bancaire français du défendeur au-delà d'environ 600 \$ sont automatiquement saisis en vertu d'une sûreté obtenue par David Rumsey, actionnaire de DeepGulf, sur le fondement d'un jugement par défaut obtenu par fausse représentation dans une procédure étrangère ;
- Le défendeur a reçu notification d'une saisie imminente de ses seuls meubles par des huissiers français, preuve supplémentaire de son effondrement économique complet.

### **III. REFUS D'AUTORISER UNE PARTICIPATION À DISTANCE**

Le défendeur a entrepris à plusieurs reprises, de bonne foi, d'obtenir l'autorisation de comparaître à distance par visioconférence en raison de son immobilité et de sa pauvreté. Toutes ces demandes ont été rejetées ou ignorées. Malgré sept années de procédure active, comprenant plus de 140 actes déposés depuis le renvoi, la Cour a refusé d'autoriser même une participation minimale à distance.

#### **IV. CARACTÈRE NON VOLONTAIRE DE L'ABSENCE**

L'absence du défendeur n'est ni volontaire ni dilatoire. Elle est le résultat inévitable d'obstacles physiques, logistiques et financiers qui se cumulent. Infliger une sanction ou rendre un jugement défavorable dans ces circonstances violerait les garanties d'une procédure régulière (due process) et récompenserait la pratique prolongée des demanderesses consistant en abus de procédure et fausses déclarations substantielles.

#### **V. DES QUESTIONS FONDAMENTALES PRÉALABLES AU PROCÈS DEMEURENT NON RÉSOLUES**

Aucun procès valable ni jugement définitif ne peut légalement intervenir tant que demeurent non résolues des irrégularités préalables, notamment :

- L'absence de décision de la Cour sur la demande reconventionnelle modifiée, toujours pendante ;
- L'utilisation d'une entité étrangère fictive comme demanderesse de façade afin de détruire la compétence fédérale ;
- L'absence d'autorisation du conseil d'administration de la société pour engager la présente action ;

- Un dossier considérable et non réfuté faisant état de preuves fabriquées et antidatées ;
- Et l'expiration des délais de prescription applicables.

Il convient de relever que la seule réponse des demanderesse au moyen tiré de la prescription a été l'affirmation manifestement absurde de leur dirigeant, Rustin Howard, titulaire d'un MBA d'une université de l'Ivy League, selon laquelle il ne pouvait comprendre un document de 2014 parce qu'il était partiellement rédigé en français - alors même que celui-ci énumérait des montants en dollars américains (60 000 \$, 75 000 \$, 50 000 \$, 60 000 \$ et 100 000 \$) et indiquait clairement en anglais : « Payment of Services », « Director Fee » et « Toke Oil and Gas SA ».

Cela illustre l'artifice procédural qui a fini par supplanter ce qui était à l'origine un différend factuel.

## **VI. RÉSERVE DE TOUS DROITS**

Le défendeur réserve expressément l'ensemble de ses droits constitutionnels, légaux et d'appel, et s'oppose par avance à :

- Tout jugement par défaut fondé sur sa non-comparution physique ;

- Toute radiation d'écritures ou imposition de sanctions sans examen du dossier ;
- Tout jugement définitif qui omettrait de statuer sur la demande reconventionnelle du défendeur ou de traiter les irrégularités de compétence et de procédure soulevées.

Le présent Avis incorpore par référence l'ensemble des écritures et mémoires antérieurs, notamment, sans que cette liste soit limitative :

- L'Avis d'urgence relatif à l'atteinte aux droits constitutionnels ;
- La Requête renouvelée et complémentaire visant à radier la plainte comme fictive (sham) ;
- La Déclaration complémentaire relative à l'absence d'autorisation du conseil d'administration ;
- L'Avis relatif à la demande reconventionnelle non jugée faisant obstacle à un jugement définitif ;
- La Requête d'urgence visant à faire respecter l'irrecevabilité résultant de la prescription ; et
- L'Avis de fraude envers la Cour par contournement des règles de prescription.

**PAR CES MOTIFS,** le défendeur informe respectueusement la Cour qu'il

est dans l'impossibilité d'assister au procès en raison de son impossibilité physique, de sa ruine économique et du refus délibéré de lui permettre un accès à distance, et demande que le présent Avis soit réputé suffisant pour préserver l'ensemble de ses moyens de défense procéduraux et au fond.

Respectueusement soumis ce 17 juin 2025.

Marc Moszkowski, Pro Se

Email: m.moszkowski@deepgulf.net

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France



### **CERTIFICAT DE SIGNIFICATION**

Je certifie par les présentes que, ce 17 juin 2025, une copie du présent Avis a été transmise à Braden K. Ball, Jr., avocat des demanderesses, par l'intermédiaire du portail de dépôt électronique des tribunaux de Floride.

